



PUTUSAN

Nomor 9823 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo, telah memutus perkara Anak:

Nama : **Anak Pelaku;**
Tempat lahir : Purworejo;
Umur / Tanggal lahir : 16 tahun/28 Januari 2009;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Karang Jetak RT. 02 RW. 05, Desa Penungkulan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Anak tersebut tidak ditahan;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Purworejo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama: Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; atau
- Kedua: Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 9823 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga: Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo tanggal 15 Mei 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP seperti tersebut dalam Surat Dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak Pelaku dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan di LPKA Kelas I Kutoarjo, dan Pelatihan Kerja sebagai pengganti denda di Balai Latihan Kerja Purworejo selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada hari kerja untuk jangka waktu paling singkat 1 (satu) jam dan paling lama 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tangtop warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam bergambar kucing;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah;
 - 1 (satu) buah BH warna hitam;
 - 1 (satu) buah jamper warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar Akta Kelahiran atas nama Anak Korban dengan nomor Akta Kelahiran 2627/2007, NIK 3306077006070001 dari Pernikahan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 9823 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suami X dan Istri Y tanggal 21 Januari 2020;

- 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Bersama antara Pihak I (Anak Pelaku dan Anak Saksi) dan Pihak II (Anak Korban) tertanggal 17 Januari 2024;
- 1 (satu) potong celana panjang merek Malvin warna biru;
- 1 (satu) potong kaos warna abu-abu, ukuran M, pada bagian bawah terdapat tulisan GLORY;
- 1 (satu) unit *handphone* model Infinix X6 511E warna biru IMEI (slot 1): 350407572617721, IMEI (slot 2): 350407572617739, Nomor WhatsApp: 083853509722;

Dipergunakan dalam perkara lain (berkas terpisah) atas nama Anak Saksi;

5. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pwr tanggal 24 Juni 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja secara bersama-sama turut serta membujuk Anak dan menyuruh melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana berupa Tindakan Pembinaan di Sentra Antasena Megelang selama 24 (dua empat) bulan dan Pelatihan Kerja di Balai Latihan Kerja Purworejo selama 6 (enam) bulan yang dilaksanakan pada hari kerja untuk jangka waktu paling singkat 1 (satu) jam dan paling lama 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari;
3. Menetapkan Anak untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tangtop warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam bergambar kucing;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah;
 - 1 (satu) buah bra warna hitam;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 9823 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jamper warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana panjang merek Malvin warna biru;
- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu, ukuran M, pada bagian bawah terdapat tulisan GLORY;
- 1 (satu) lembar Akta Kelahiran atas nama Anak Korban dengan nomor Akta Kelahiran 2627/2007, NIK 3306077006070001 dari Pernikahan Suami X dan Istri Y tanggal 21 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Bersama antara Pihak I (Anak Pelaku dan Anak Saksi) dengan Pihak II (Anak Korban) tanggal 17 Januari 2024;
- 1 (satu) unit *handphone* model Infinix X6 511E warna biru IMEI (slot 1): 350407572617721, IMEI (slot 2): 350407572617739 dengan nomor WhatsApp 083853509722;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Anak Saksi;

5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 7/PID.SUS-Anak/2025/PT SMG tanggal 23 Juli 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pwr, tanggal 24 Juni 2025 yang dimohonkan banding tersebut pada amar putusannya sekedar mengenai menghilangkan kata Tindakan dan Menetapkan Anak untuk ditahan, sehingga amar putusan selengkapya menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja secara bersama-sama turut serta membujuk Anak dan menyuruh melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 9823 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana berupa Pembinaan di Sentra Antasena Megelang selama 24 (dua empat) bulan dan Pelatihan Kerja di Balai Latihan Kerja Purworejo selama 6 (enam) bulan yang dilaksanakan pada hari kerja untuk jangka waktu paling singkat 1 (satu) jam dan paling lama 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tangtop warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bergambar kucing;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah;
- 1 (satu) buah bra warna hitam;
- 1 (satu) buah jamper warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana panjang merek Malvin warna biru;
- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu, ukuran M, pada bagian bawah terdapat tulisan GLORY;
- 1 (satu) lembar Akta Kelahiran atas nama Anak Korban dengan nomor Akta Kelahiran 2627/2007, NIK 3306077006070001 dari Pernikahan Suami Z dan Istri Y tanggal 21 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Bersama antara Pihak I (Anak Pelaku dan Anak Saksi) dengan Pihak II (Anak Korban) tanggal 17 Januari 2024;
- 1 (satu) unit *handphone* model Infinix X6 511E warna biru IMEI (slot 1): 350407572617721, IMEI (slot 2): 350407572617739 dengan nomor WhatsApp 083853509722;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Anak Saksi;

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang mana untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pwr *juncto* Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PT SMG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purworejo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo mengajukan

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 9823 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Agustus 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 6 Agustus 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo pada tanggal 23 Juli 2025 melalui E-Berpadu dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juli 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 6 Agustus 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yaitu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak pernah mempertimbangkan Laporan Perubahan Hasil Rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan dari Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang dengan Surat Nomor WP.13.PAS.49-PK.06.01-1074 tanggal 21 April 2025 atas nama Anak Pelaku (surat terlampir), dalam Laporan Perubahan Rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan diuraikan pada intinya sebagai berikut "Mendasarkan pada hasil penggalian informasi Pembimbing Kemasyarakatan dengan kakek klien selaku Wali, Klien Anak,

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 9823 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penyidik Polres Purworejo, serta hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Magelang pada hari Selasa 15 April 2025, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak Pelaku dipidana penjara di LPKA Kelas I Kutoarjo sesuai Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, sehingga hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 60 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja secara bersama-sama turut serta membujuk Anak dan menyuruh melakukan persetubuhan dengannya”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu peristiwa persetubuhan layaknya suami isteri tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di warung kosong dekat sawah di Pogungjurutengah, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo yang dilakukan Anak Pelaku dan Anak Saksi terhadap Anak Korban;
- Bahwa tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 10.30 WIB, Anak Pelaku melihat status WhatsApp Anak Korban mengenakan jaket warna abu-abu yang resletingnya tidak tertutup sehingga terlihat belahan payudaranya lalu Anak Pelaku berkomentar "Jaketmu kok ngono, resleting kok nek ngisor ketok kui" (Bahasa Indonesia "Jaketmu kok kaya gitu, resletingnya di bawah, kelihatan itu), dijawab Anak Korban "lha ngopo mange, kepingin po?" (Bahasa Indonesia "Lha memang kenapa, Mau po ?"), lalu Anak Pelaku jawab "Ora" (Bahasa Indonesia "Tidak"), kemudian tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Anak Pelaku kembali melihat status WhatsApp Anak Korban dan Anak Pelaku kembali berkomentar dengan mengatakan "Jaketmu kok ngono, resleting kok nek ngisor, ketok kui"

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 9823 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bahasa Indonesia "Jaketmu kok kaya gitu. resletingnya di bawah, kelihatan itu"), dijawab Anak Korban "arep po?" (Bahasa Indonesia "Mau po?"), lalu Anak jawab "Yo" (Bahasa Indonesia "Iya"), Anak Korban menjawab "Kapan?", lalu Anak jawab "sesok" (Bahasa Indonesia "Besok"), kemudian tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Anak Korban menghubungi Anak Pelaku dan menanyakan "Sido ora?" (Bahasa Indonesia "Jadi apa tidak") dan Anak Pelaku jawab "Mengko tak jemput" (Bahasa Indonesia "Nanti Anak jemput"), saat ibu Anak Pelaku pulang dari Rumah Sakit Umum Tjitrowardoyo Purworejo menggunakan sepeda motor kakek Anak Pelaku, namun Anak Pelaku tidak langsung pulang, melainkan singgah di warung di area pemakaman Ngebong Purworejo, kemudian datang teman Anak Pelaku yaitu Anak Saksi lalu mengobrol dan menunjukkan *chattingan* Anak Pelaku dengan Anak Korban kepada Anak Saksi, setelah Anak Saksi membaca *chattingan* tersebut, lalu berkata "kui kapan?" (Itu kapan?) dan Anak Pelaku menjawab "Mengko" (Nanti) lalu Anak Saksi berkata lagi "Aku tak melu njajal" (Aku mau ikut mencoba) dan Anak Pelaku jawab "Yo" (Ya). Setelah itu Anak Pelaku menghubungi Anak Korban dan berkata, nanti Anak Pelaku bersama teman Anak Pelaku dan dijawab Anak Korban "YA". Tidak berselang lama sekira pukul 19.00 WIB hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, Anak Pelaku dan Anak Saksi berangkat mengendarai sepeda motor milik kakek Anak Pelaku menemui Anak Korban;

- Bahwa setelah Anak Pelaku dan Anak Saksi bertemu Anak Korban, dan berkenalan lalu sekitar pukul 21.00 WIB, mereka bertiga berboncengan satu sepeda motor dengan posisi Anak Saksi sebagai pengendara, Anak Pelaku di tengah dan Anak Korban di belakang menuju ke Alun-alun Purworejo selanjutnya Anak Saksi mengarahkan kendaraan menuju ke arah Banyuurip dan dalam perjalanan Anak Pelaku sempat bertanya kepada Anak Korban, "mau kemana ?" dan dijawab Anak Korban terserah mau kemana, akhirnya tiba di Pogungjurutengah, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo karena hujan berhenti di pertengahan persawahan, lalu berteduh di sebuah warung di pinggir jalan desa lalu melakukan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 9823 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetubuhan yang dilakukan dengan cara Anak Pelaku mengambil sebuah *banner* yang rusak kemudian Anak Pelaku jadikan alas di belakang warung lalu Anak Korban melepas celananya tanpa Anak Pelaku minta kemudian Anak Korban tiduran selanjutnya Anak Pelaku menyuruh Anak Saksi memajukan sepeda motor namun Anak Saksi menggunakan sepeda motor pergi berputar-putar lalu Anak Pelaku melepas celana panjang dan celana dalamnya kemudian menindih tubuh Anak Korban yang setengah telanjang mengenakan jaket yang dibuka resletingnya dan tidak mengenakan kaos dalam hanya mengenakan BH lalu Anak Pelaku berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban namun tidak masuk-masuk dan setelah tepat di depan alat kelamin Anak Korban maka Anak Pelaku mendorong alat kelaminnya hingga masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Anak Pelaku menggerakkan pantatnya maju mundur kurang lebih 4 (empat) menit kemudian Anak Saksi datang dan Anak Pelaku berkata kepada Anak Saksi "meh njajal po ra?" (Mau mencoba apa tidak?) namun Anak Saksi hanya memberikan kode senyum dan mengangguk lalu Anak Saksi melepas celananya dan sebelum Anak Saksi menindih tubuh Anak Korban, Anak Pelaku berkata kepada Anak Korban "kae kancaku meh njajal" (Itu temanku mau mencoba), atas perkataan Anak Pelaku tersebut Anak Korban tidak menjawab kemudian Anak Pelaku tidak melihat apa yang dikerjakan Anak Saksi karena Anak Pelaku memandang ke arah sawah dan melihat situasi di sekitar warung;

- Bahwa Anak Pelaku menyuruh Anak Korban tiduran dengan mengatakan "turonan meneh" (tiduran lagi), dan Anak Korban nurut tiduran kemudian Anak Saksi jongkok di atas Anak Korban lalu Anak Saksi memasukan penisnya ke dalam kemaluan/vagina Anak Korban sampai masuk bagian pucuk penis Anak Korban saja karena sedikit kesusahan dan Anak Korban tidak mau dengan mengatakan "emoh ah" dan akhirnya Anak Saksi pun mengesek gesekan penisnya sama kemaluan/vagina Anak Korban sampai kurang lebih 5 (lima) menit dan setelah itu Anak Saksi bangun dan memakai celana kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak Saksi melakukan hal tersebut, posisi Anak Korban masih tiduran kemudian Anak Pelaku melepas celana dalamnya kembali menindih badan Anak Korban sambil memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan/vagina Anak Korban sampai masuk terus digerakan maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit tak lama kemudian Anak Pelaku melihat ada cahaya senter dan ternyata ada warga yang curiga karena Anak Saksi memarkirkan motor di pinggir jalan kemudian Anak Pelaku dan Anak Korban cepat-cepat memakai celana setelah itu lari bersembunyi di bawah pohon pisang, namun dapat diamankan warga dan dibawa di Balai Desa Banyuurip;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Anak Korban pernah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan pacar Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lahir tanggal 30 Juni 2007, saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun sesuai Kutipan Akta kelahiran Anak Korban Nomor 2627/2007 tanggal 21 Januari 2020, Anak Saksi lahir tanggal 8 September 2009, saat ini berusia 15 (lima belas) tahun, sesuai Kutipan Akta kelahiran Nomor 3306-LT-12082019-0018 tanggal 12 Agustus 2019 sedangkan Anak Pelaku lahir tanggal 28 Januari 2009 saat ini berusia 15 (lima belas) tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3306-LT-10012012-0101 tanggal 12 April 2013;
- Bahwa saat di Kantor Desa Banyuurip Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo orang tua / wali Anak Korban dan Para Pelaku sepakat berdamai intinya diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor 044/RM.9/RSPBK/X/24 tanggal 22 Oktober 2024, dengan kesimpulan persetubuhan yang sudah sering dilakukan pasien (Anak Korban) tersebut;
- Bahwa dari rangkaian perbuatan Anak sedemikian rupa itu telah memenuhi unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 9823 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa demikian pula pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* telah memenuhi tujuan pemidanaan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menitik beratkan kepada *Restoratif Justice* dan kepentingan terbaik bagi Anak Pelaku yang berkonflik dengan hukum. Bahwa dengan pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan *judex facti*, Anak Pelaku dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki tingkah lakunya di kemudian dan telah adanya perdamaian antara Anak Pelaku dengan Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak Pelaku dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Jumat tanggal 19 September 2025** oleh **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 9823 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti:

Hakim Kasasi Anak:

Ttd.

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Telah ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 9823 K/Pid.Sus/2025